Modèle 1 : contester un PV reçu pour avoir manifesté

sans arrêté d'interdiction, ou hors du lieu / de l'heure interdits · Mamie Commune · mamiecommune.org/manif/legal-team

Pour qui ? Tu as reçu un avis de contravention pour avoir participé à une manifestation (par exemple les manifestations pour la Palestine), et :

- soit le PV ne mentionne **aucun arrêté préfectoral** d'interdiction : garde le paragraphe A ;
- soit le lieu ou l'heure du PV **ne correspondent pas** à ceux interdits par l'arrêté cité : garde le paragraphe B.

Remplace tout ce qui est surligné, supprime le paragraphe qui ne te concerne pas, et reformule à ta façon.

Prénom NOM
Adresse

Officier du ministère public
près le tribunal de police de ville
adresse indiquée sur l'avis de contravention

Le date

Lettre recommandée avec accusé de réception

Objet : contestation de l'avis de contravention n° numéro, en haut à gauche de l'avis du date de l'avis, en haut à droite

Madame, Monsieur l'Officier du ministère public,

Par la présente, je conteste formellement l'avis de contravention visé en objet et les faits de motif indiqué sur le PV qu'il m'est reproché d'avoir commis le date à lieu. Contrairement à ce qui est indiqué, je n'ai commis aucune infraction ce jour-là.

A. SI LE PV NE MENTIONNE AUCUN ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

L'avis de contravention qui m'a été adressé ne vise aucun arrêté préfectoral d'interdiction de manifestation. Or, comme l'a rappelé la Cour de cassation, « nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par un règlement » (Crim. 8 juin 2022, n° 21-82.451) et aucune « disposition légale ou réglementaire n'incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée » (Crim. 14 juin 2022, n° 21-81.054). La verbalisation dont j'ai fait l'objet n'a donc pas de base légale.

B. SI LE LIEU OU L'HEURE DU PV NE CORRESPONDENT PAS À L'ARRÊTÉ CITÉ

Je me permets de vous signaler que l'adresse (et/ou l'heure) relevée dans l'avis de contravention ne correspond pas à l'interdiction prévue par l'arrêté cité dans ce même PV. En effet, l'arrêté n° numéro du date interdit de manifester de heure à heure dans le secteur secteur. Le périmètre

d'interdiction comprend les rues liste des rues, mais la rue / le quartier où le PV a été dressé n'en fait pas partie. Il n'était pas interdit de manifester, ni de me trouver, à l'endroit où j'étais.

L'infraction n'est donc pas établie.

Dans ces conditions, je sollicite le classement sans suite de l'avis de contravention visé en objet.

Vous remerciant de l'attention accordée à la présente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Signature

Pièces jointes : original de l'avis de contravention (obligatoire, sinon la contestation n'est pas recevable : remplis, date et signe la partie au verso, et garde une copie pour toi) ; autres pièces s'il y en a : attestations sur l'honneur de personnes présentes, photos, tickets de caisse…

Modèle d'après les trames de la Legal Team Antiraciste, mis en forme par Mamie Commune. À adapter à ta situation ; il ne remplace pas l'avis d'un·e avocat·e ou d'une legal team. Garde une copie de tout ce que tu envoies.